

1500927-38.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... 244-B do ECA para os acusados TACIANO e CARLOS.

O delito de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, conforme acima exposto, foram praticados por meio de uma única conduta. Assim, diante do concurso formal e considerando o número de delitos praticados (um roubo e um delito de corrupção), tomo a pena privativa de liberdade fixada ao delito de roubo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500927-38.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500927-38.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2103518/2020 - 01º D.P. GUARULHOS, 11136505 - 01º D.P. GUARULHOS, 1466/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2103518 - 01º D.P. GUARULHOS, 1466/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TACIANO CIRILO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

TACIANO CIRILO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, em concurso material de crimes do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2020, por volta das 21h40min, na Estação Taboão/Aeroporto da CPTM, situada na Av. Marginal do Rio Baquirivú, 3.300, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso com unidade de desígnios com o adolescente Vinicius Constantino Machado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo dois aparelhos de telefone celular, sendo um Samsung/J5, avaliado em R\$890,00, e um Motorola/Moto C, avaliado em R\$ 600,00, um relógio de pulso Technos, avaliado em R\$ 260,00, a quantia de R\$ 130,00 e dois cartões bancários, de propriedade da vítima Yosnagh Stefany Alves Lima (cf. boletim de ocorrência a fls. 9/13, auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega a fls.

14/15 e autos de reconhecimento a fls. 16/17) (fls. 76/77).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/72).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2020. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará de soltura aos denunciados, diante da v. Decisão proferida pela 12^ª Câmara de Direito Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 2083258-72.2020, que concedeu a medida liminar ao paciente CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, bem como estendeu os efeitos ao corréu TACIANO CIRILO DOS SANTOS, nos termos do artigo 580 do CPP, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (fls. 91/92). Os réus foram citados (réu Carlos - fls. 161/167 e réu Taciano - fls. 147/148) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas (réu Carlos - fls. 144/146 e réu Taciano - fls. 153/154).

Em 05 de julho de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 168/173).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação: Marcio Oliveira de Jesus (PM) e Marinei Matos de Macedo Gomes (PM) e da testemunha de defesa de Carlos Henrique, Lucas Witer de Souza Francisco. Ausente a testemunha Leticia, tendo a defesa desistido de seu depoimento, o que foi homologado. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 205/206).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em memoriais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos acusados. A respeito do cálculo de pena, a pena-base dos delitos podem ser fixadas no mínimo legal, em razão da primariedade dos réus e circunstâncias normais ao delito. Na terceira fase, para o crime de roubo, incidente a majoração em razão da majorante pelo concurso de agentes. O regime deverá ser o fechado, devido à gravidade em concreto do crime, praticado em concurso de três pessoas contra uma mulher à noite (fls. 212/216).

A defesa de TACIANO CIRILO DOS SANTOS, por seu turno, requereu a absolvição do acusado pelo delito de roubo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em sendo o réu absolvido do crime de roubo, requereu como consequência lógica, seja ele também absolvido do crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, postulou seja o réu absolvido da imputação do artigo 244-B do ECA. Não restou comprovado que o adolescente foi corrompido pelo réu. Tal delito deve ser interpretado como crime material e não formal. Assim sendo, pleiteou seja o réu absolvido da corrupção de menores, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Por cautela, postulou: a fixação da pena no mínimo legal; seja afastado o concurso de agentes; caso reconhecido o concurso de agentes, requer seja aplicada a causa de aumento no grau mínimo; seja reconhecido concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores; a fixação de regime prisional mais benéfico para o início do cumprimento da reprimenda corporal. Por fim, requereu seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, porque o acusado se encontra patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 223/231). Por fim, a defesa de CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA requereu a absolvição do acusado, com base no que preconiza o artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Na remota hipótese de uma condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes. Postulou a consideração do concurso formal de crime entre roubo e corrupção de menores. Por fim, o regime inicial para o cumprimento de pena deve seguir o que determina o Código Penal, adequado ao início do cumprimento da reprimenda (fls. 237/248).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 14/15), autos de reconhecimento de pessoas (fls. 16/17),

bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os acusados TACIANO CIRILO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, em solo policial, permaneceram em silêncio (fl. 08 e fl. 07, respectivamente).

O réu TACIANO CIRILO DOS SANTOS, em juízo, manteve-se em silêncio.

O réu CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, em juízo, disse que não abordou a vítima. Estava passando com o adolescente Vinicius na estação. Estavam voltando da quadra de futebol. Não viu quem abordou a vítima, só viu a vítima gritando. No momento, ficou assustado e correu. Não viu os populares correndo. Vinicius também correu. Depois, foi abordado pelos policiais. Não confessou nada aos policiais, que ficaram os amedrontando e dizendo que já os havia abordado anteriormente no local. Os policiais mentiram. Os policiais chegaram com uma foto de Taciano, mas não viu a abordagem. Questionado pelo Ministério Público, disse que saiu correndo, mesmo não possuindo ligação com o roubo, pois ficou assustado, com medo do indivíduo estar armado. Não viu quem estava roubando. Os policiais tiraram fotos e não explicaram os motivos. Trabalhava na época dos fatos. Mora com seu pai e com sua mãe.

A negativa do réu Carlos, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima YOSNAGH STEFANY ALVES LIMA, em solo policial, disse que estava saindo da Estação de Trem situada no local dos fatos, caminhando sozinha pela via pública, quando foi ultrapassada por 3 rapazes. De repente eles viraram e vieram na sua direção. Um deles, que estava descalço, fez menção de portar uma arma na cintura e anunciou o assalto. Com medo, entregou sua bolsa contendo 2 celulares e 1 relógio. Eles fugiram a pé, mas pessoas que estavam pela estação do trem viram o roubo e foram atrás deles, que correram. Na fuga, eles jogaram sua bolsa no chão, sendo a mesma recuperada por alguém que lhe devolveu. Assim, tudo que lhe foi subtraído foi recuperado. Uma viatura da PM foi chamada por alguém e, diante dos fatos, foi atrás dos criminosos. Em princípio, eles conseguiram deter 2 rapazes que, pelas fotos no celular, não tem condições de reconhecer, pois os criminosos usavam capuzes que dificultavam visualizar seus rostos. Quanto ao terceiro rapaz detido pela PM, pelo que viu na foto do celular, trata-se do criminoso que justamente fingiu estar armado. Diz reconhecer ele pelas roupas, pois seu rosto também estava escondido pelo capuz que usava. Neste DP, em sala apropriada, ao olhar para 3 rapazes perfilados, reconheceu o número 1, sem sombra de dúvidas, pelas roupas, como sendo o roubador que fez menção de estar armado. Em outra ocasião, na mesma sala, olhou para apenas um rapaz, que também reconheceu, pelas roupas, como sendo um dos roubadores (fl. 05). Em juízo, disse que foi vítima de roubo. Na data dos fatos, saiu da estação e foi andando até sua casa. Foi abordada por três agentes, que lhe roubaram a bolsa. Eles a abordaram, dizendo "passa a bolsa, é um assalto". Somente um dos indivíduos fez menção de estar com algo na cintura, o que deu a voz de assalto. Os outros dois indivíduos a cercaram. Pessoas intervieram e eles saíram correndo, jogando a bolsa. Dois correram para um lado e um para o outro. Na hora, já estava chegando uma viatura. Os transeuntes lhe entregaram sua bolsa. Confirmou que dois rapazes tinham ido naquele sentido e o outro voltou. Os policiais foram atrás do terceiro. Negou ter visto a polícia abordando alguém. A polícia prendeu três indivíduos, pois no mesmo dia foi à delegacia. Posteriormente, reconheceu com cem por cento de certeza o rapaz mais novo, pois estava com a mesma bermuda de praia. Reconheceu o rapaz que estava com uma calça clara apertada e descalço, e o outro não conseguiu, pois a vestimenta de cima já não era a mesma. Todos estavam de capuz e estava escuro no momento do assalto. O rapaz de calça clara foi quem lhe deu voz de assalto. Tudo foi recuperado. Cerca de quinze minutos depois do roubo veio a saber que os agentes foram detidos. Indagada pelo Ministério Público, disse que seus bens foram recuperados na mesma hora e não deu tempo de tirarem nada da bolsa. Não chegou a ver arma. Questionada pela Defensoria, informou que foram apresentadas três pessoas para reconhecimento na Delegacia. Indagada pela defesa, disse que os policiais chegaram a lhe mostrar foto pelo celular apenas do terceiro rapaz de calça clara, mas não reconheceu o rosto. Negou ter visto as fotos dos outros dois rapazes. Explicou que, como cada vez que teve de reconhecer, três pessoas foram apresentadas por vez, visualizou nove pessoas num total e foi

apontando quem reconhecia pelas vestes. Indagada, ainda, pelo Ministério Público, disse que ficou no local do roubo e depois foi andando, quando veio uma viatura querendo saber do ocorrido e foi atrás do rapaz que correu para o outro lado. Estava dentro da viatura quando avisaram que pegaram o rapaz e lhe mostraram a foto. Os outros dois rapazes já haviam sido abordados. Em reconhecimento, realizado em audiência, disse que o indivíduo apresentado como "Taciano" (ingressou na audiência como Marcio - convidado) parece muito o rapaz de calça clara que reconheceu na delegacia e estaria descalço na ocasião. Quanto ao indivíduo apresentado como "Carlos Henrique", teve certeza não se tratar da pessoa que reconheceu e vestia bermuda clara, pois o rapaz era muito mais novo. Visualizando novamente o rosto de "Carlos" disse que ele estava presente no reconhecimento na delegacia (entre os nove indivíduos que não conseguiu reconhecer), apenas não tinha esse cabelo.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares MARINEI MATOS DE MACEDO GOMES e MARCIO OLIVEIRA DE JESUS, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narram que por volta das 21h40min, participavam da Operação Barreira que acontecia na Av. Nathalia Zarif quando uma mulher não identificada, dentro de um veículo de placa não anotada, parou e informou que uma mulher tinha acabado de ser roubada perto da Estação Taboão da CPTM e que os criminosos estavam fugindo correndo. Enquanto iam na direção dos fatos, depararam-se com dois indivíduos correndo (posteriormente eles foram identificados como sendo o maior Carlos Henrique de Sousa e o menor Vinicius Constantino Machado). Eles foram abordados na própria Av. Nathalia Zarif, altura do número 600. Ambos confessaram de pronto o roubo. Foram até a Estação Taboão da CPTM, onde conseguiram localizar a vítima, que, pela foto, não conseguiu reconhecer os dois, pois eles usavam capuzes das próprias blusas de moletom que trajavam. A

vítima contou que foi roubada por 3 criminosos e passou as características físicas e as vestimentas do terceiro roubador, que assim descreveu: calça de moletom bege e apertada na barra, e descalço. De posse das novas informações, saíram em busca do último criminoso, logrando localizar o maior identificado como sendo Taciano Cirilo dos Santos na esquina da Rua Joaquina de Jesus com Av. Otavio Braga de Mesquita, pois ele trajava roupas idênticas, ou seja, calça bege apertada na barra, bem como estava descalço. Uma vez abordado, ele primeiramente confessou o roubo, mas depois negou qualquer participação no crime. Ocorre que, levado ele ao encontro dos outros 2 roubadores, estes últimos reconheceram aquele como tendo participado do roubo. A vítima, vendo a foto dele em um celular, reconheceu o mesmo, pelas roupas apenas (pois durante o roubo ele usou um capuz do próprio moletom para esconder seu rosto), como sendo o roubador que fez menção de estar armado. Em revista pessoal nos três, nada de ilegal foi encontrado. A bolsa roubada da vítima já estava em poder dela, pois foi recuperada, pelo que souberam pela própria vítima, por pessoas que, testemunhando os fatos, correram atrás dos criminosos, que dispensaram a bolsa e continuaram na fuga. Diante dos fatos, proferiram voz de prisão contra os dois indiciados e de apreensão contra o adolescente infrator, conduzindo todos para este DP para as providências de polícia judiciária cabíveis (fl. 03 e fl. 04).

A policial militar MARINEI MATOS DE MACEDO GOMES, em juízo, recordou-se dos réus de uma ocorrência de roubo, na Av. Natalia Zarifi. Estavam em uma operação, quando passou um carro dizendo que uma mulher estava sendo roubada próximo à estação. Dirigiram-se ao local e, no caminho, encontraram dois indivíduos correndo e abordaram. Fizeram a revista e questionaram os rapazes sobre o roubo. Ambos confessaram. Uma outra viatura ficou com os réus no local, enquanto foram atrás da vítima. A vítima falou de um terceiro indivíduo que correu para o lado oposto e que teria soltado a bolsa porque pessoas que passavam a ajudaram. Ela falou que tinham três andando atrás dela e anunciaram o roubo. O terceiro que correu sozinho simulou estar armado. A vítima disse que esse terceiro agente usava uma calça bege e estava descalço, pois correu e deixou os chinelos. Quando chegaram ele já estava sendo abordado. Deslocaram até o local em que estavam os outros dois indivíduos. A vítima reconheceu dois dos indivíduos pelas vestes, pois eles estavam o tempo todo de capuz e, por isso, não conseguiu ver os rostos. Foram conduzidos à delegacia. Disse que os dois primeiros abordados já conhecia de outra abordagem. Narrou que serviços antes tiveram notícia de roubo, mas não acharam vítima e nem nada com eles, razão pela qual foram liberados. O terceiro inicialmente confessou, mas depois negou. Não encontraram nada com o terceiro. A vítima estava perto no local, mas só teve contato de longe. Na delegacia foi feito reconhecimento, mas não acompanhou. Um dos rapazes era menor de idade. Reconheceu Taciano como o terceiro abordado (descalço e com calça bege) e Carlos como um dos dois primeiros. Tinha mais de uma testemunha, mas não qualificaram porque correram atrás do terceiro agente. Por fim, informou que participaram da abordagem, de pronto, sua equipe e mais uma e depois chegaram mais viaturas.

O policial militar MÁRCIO OLIVEIRA DE JESUS, em juízo, recordou-se dos réus. Sobre os fatos, narrou que estava junto com sua parceira em uma operação de bloqueio pela Av. Natalia Zarifi, quando alguns veículos que passavam sinalizavam que estava ocorrendo um roubo no Terminal Taboão. Ato contínuo, assumiram a viatura e fizeram o retorno. Nesse momento, abordaram dois indivíduos que estavam correndo na Avenida, no contrafluxo dos veículos. Nada de ilícito foi localizado com os rapazes. Indagados, os indivíduos detidos narraram que participaram do roubo com mais um indivíduo, que saiu correndo sentido contrário. Quando jogaram a informação via rede rádio, diversas viaturas chegaram para prestar apoio e ficaram com os rapazes abordados. Após a abordagem dos indivíduos, tiveram contato com a vítima que estava perto do Terminal com alguns populares. Salientou que a distância era de aproximadamente cem metros entre o local da abordagem dos agentes e o local onde avistaram a vítima com os populares. A vítima disse que um terceiro indivíduo saiu correndo, estava com uma calça clara apertada no calcanhar e que havia perdido o chinelo na fuga. Encontraram o terceiro agente correndo, sendo que ele estava vestindo uma calça clara e estava descalço. Ele admitiu que estava com os demais agentes e que ele tinha dado a voz de assalto. Não possuía armamentos e nada de

ilícito foi encontrado. Confirmou estar presente na abordagem do terceiro rapaz com as características descritas pela vítima e sem chinelos. A vítima narrou que estava no Terminal com sua bolsa, quando dois indivíduos vinham atrás dela, de modo que foi abordada e um pediu para ela passar a bolsa. Ela disse que eles fizeram menção de estarem armados, mas não conseguiu ver nenhum armamento. A vítima reconheceu as vestes dos agentes. Os três estavam com capuz do moletom, então, a vítima não conseguiu ver rostos. Não se recordou se, quando abordados, ainda vestiam o capuz. A bolsa da vítima foi recuperada pelos populares e devolvida. A bolsa foi apresentada na Delegacia. Quando a equipe chegou, a bolsa já estava em poder da vítima. Negou conhecer os réus. Em reconhecimento, realizado em audiência, disse que o rapaz que deu a voz de assalto e estava com a calça clara é o que aparece como "Márcio (convidado)" (réu Taciano), o terceiro indivíduo abordado descalço. O réu "Carlos Henrique" foi abordado junto com outro indivíduo, mais para frente na rotatória. Confirmou a presença de um indivíduo menor de idade. Questionado pela defesa, disse que a vítima reconheceu os indivíduos pelas vestes na Delegacia. As abordagens foram próximas de onde a vítima foi abordada. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Por fim, a testemunha arrolada pela defesa do acusado Carlos, LUCAS WITER DE SOUZA FRANCISCO, não presenciou os fatos e, portanto, seu depoimento não têm o condão de elucidá-los. Tal testemunha, em juízo, confirmou conhecer o réu Carlos Henrique. Ele é seu cunhado e o conhece há seis anos. Não presenciou a prisão do réu. Estava em casa e ficou sabendo da prisão duas horas depois, através de sua cunhada, irmã do réu. Acredita que Carlos conhece Taciano, pois moravam perto, mas não tem certeza. Carlos conhece Vinícius. Ligaram dizendo que Carlos havia acabado de ser preso e estava sendo acusado de roubo e, então, reuniram-se na casa de sua sogra. Não teve contato com a vítima e nem com os policiais na Delegacia. Quando Carlos foi solto, explicou que estava sendo acusado, junto com outros meninos, de um roubo

a uma mulher, crime que não cometeu. Não entrou em detalhes, pois Carlos ainda estava bastante assustado. Não soube dizer o que o acusado fazia no local. O réu é uma pessoa boa e não tem nada que o desabone.

Pois bem, diante das declarações da vítima, acrescidas dos depoimentos dos policiais militares, além dos reconhecimentos realizados e das circunstâncias da detenção dos denunciados, presos juntos logo em seguida ao roubo, é de se reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de TACIANO e CARLOS na prática do delito de roubo retratado nos autos, não sendo o caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Além do mais, a ofendida reconheceu o acusado TACIANO como sendo um dos autores do delito pelas vestes, com 100% de certeza, sendo ele quem fez menção de estar armado, o que torna incontestável seu envolvimento no crime ora apurado. Ainda assim, reconheceu o menor Vinicius Constantino Machado.

De outro lado, a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima não beneficia o acusado Carlos, na medida em que as circunstâncias das prisões confirmam que o citado réu participou da ação criminosa, de acordo com os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e corroboraram as confissões informais em juízo, além do que o adolescente, Vinicius, na Delegacia de Polícia, confirmou que os três estavam juntos. Se isso não bastasse, a versão judicial de Carlos não encontrou respaldo nas declarações do adolescente infrator no Juízo próprio, que nada disse sobre estarem jogando futebol.

Nota-se, também, que os policiais civis mostraram-se firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato aos acusados, pessoas desconhecidas, com quem não guardam relação.

Além da certeza da materialidade e da participação dos acusados no delito de roubo, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente, através das declarações da vítima e dos depoimentos policiais militares, bem como da forma de atuação dos réus, agindo com a adolescente Vinicius Constantino Machado, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). O delito de roubo se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, os réus já tinham se apoderado do bem e fugido, quando os populares que estavam na estação presenciaram o roubo e foram atrás dos agentes, que dispensaram a bolsa da vítima na fuga, recuperando os objetos subtraídos, sendo inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento” (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Por fim, demonstrada a prática do delito de roubo majorado consumado, também é inegável a prática do crime de corrupção de menores, uma vez que os acusados praticaram o roubo em companhia do adolescente Vinicius Constantino Machado, conforme evidenciado pela prova oral colhida e por ele mesmo admitido. Verifico que a jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de não ser realmente necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado.

Para sua caracterização, basta haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais.

Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também de evitar que ele nela permaneça.

Tal entendimento foi, inclusive, sedimentado pelo Tribunal, que fez publicar o Enunciado nº. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

A título de argumentação, ressalto que não há que se falar em eventual absolvição fundada no princípio da consunção, pois, ainda que fosse a intenção dos réus praticarem o roubo, poderiam fazê-lo em companhia de maiores, não sendo, portanto, a corrupção de menores, delito meio para a prática do roubo majorado consumado. Assim, de rigor a condenação também dos réus pelo delito de corrupção de menor, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A meu ver, no entanto, o crime de corrupção de menores praticado pelos acusados foi cometido no mesmo contexto do roubo, todos numa única ação, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal entre estes delitos, não prevalecendo o concurso material imputado na denúncia.

Ademais, entendo que é o caso de reconhecer o concurso formal próprio e não o impróprio, eis que a prova produzida em Juízo dá conta apenas de que os réus teriam agido com um único desígnio, qual seja, a intenção de roubar bens alheios, em concurso com a adolescente, agredindo com sua única conduta e desígnio único dois bens jurídicos diversos - o patrimônio alheio e a moralidade da vítima adolescente. Para que fosse reconhecido o concurso formal impróprio haveria a necessidade da prova dos desígnios autônomos, ou seja, haveria a necessidade de restar provado que os réus, além de terem agido com a intenção de praticar o delito original (no caso o roubo) em concurso com a adolescente, também agiu com a vontade livre e consciente de corromper ou facilitar a corrupção dos adolescentes, prova esta que não há nos autos.

Note-se que como acima já dito, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é delito formal, assim sua efetivação independe da prova da efetiva corrupção do menor, ou seja, da ocorrência do resultado

naturalístico. Todavia, para o reconhecido do desígnio autônomo, daí sim haveria a necessidade da prova dos réus terem agido com tal intenção, o que, no caso, não há. Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio” (HC 163.427/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19.10.2015).

Tal jurisprudência não é novidade na Corte Especial:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. (...) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, CONCEDIDO. (...) 5. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no restante, concedida para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, reduzindo-se as sanções dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, com reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes e fixação da reprimenda total em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, determinando o Juízo das Execuções Penais que fixe o regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal. (HC 185.452/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).”

Nestes termos, considerando que foram dois os delitos praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, necessário se faz o reconhecimento do concurso formal (um roubo majorado consumado e um delito de corrupção de menores), devendo as penas serem aumentadas de 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação dos acusados Carlos e Taciano pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, com relação ao delito de roubo, na primeira fase, verifico que os réus são primários e ostentam bons antecedentes (certidão estadual de distribuições criminais de fl. 197 - réu Carlos e fl. 198 - réu Taciano), além de terem cometido o delito nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para os réus Taciano e Carlos, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, para o acusado TACIANO, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas.

Na segunda fase da pena, conquanto presente a menoridade relativa para o acusado CARLOS, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena a serem observadas.

Presente, por outra vertente, a causa de aumento do inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal. Assim, acresço as penas fixadas de 1/3 (um terço), fixando-as, em

definitivo, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para o delito de roubo para os acusados CARLOS e TACIANO. No que tange ao delito de corrupção de menores, na primeira fase, verifico que os acusados TACIANO e CARLOS cometeram o crime nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão para cada réu. Na segunda etapa, para o acusado TACIANO, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas. Na segunda fase, conquanto presente a atenuante a menoridade relativa para o acusado CARLOS, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem analisadas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, assim, fixo, em definitivo, as penas em 1 (um) ano de reclusão para o delito tipificado no artigo 244-B do ECA para os acusados TACIANO e CARLOS. O delito de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, conforme acima exposto, foram praticados por meio de uma única conduta. Assim, diante do concurso formal e considerando o número de delitos praticados (um roubo e um delito de corrupção), tomo a pena privativa de liberdade fixada ao delito de roubo, eis que mais gravosa (5 anos e 4 meses de reclusão), e acresço de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda, em definitivo, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os acusados CARLOS e TACIANO. As penas de multa deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal, totalizando 13 (treze) dias-multa para os acusados CARLOS e TACIANO, na medida em que não há previsão de pena de multa para o delito tipificado no artigo 244-B do ECA. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338). Em face da quantidade da pena imposta e do fato dos crimes terem sido cometido mediante violência e grave ameaça, impossível a concessão do sursis ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis. Diante da quantidade da pena aplicada e primariedade dos réus, fixo regime inicial SEMIABERTO.

Os réus poderão continuar a responder soltos a este processo, pois assim permaneceram durante a instrução, não estando, por ora, presentes os requisitos da custódia cautelar.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR TACIANO CIRILO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte (concurso formal), do Código Penal, ao cumprimento de 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os acusados poderão apelar em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado TACIANO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição

Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de agosto de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA